



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820



Determinazione Dirigenziale

N.1091 del 27/08/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDO - CER 20.01.08) PER LA DURATA DI UN MESE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, IMPEGNO E AFFIDAMENTO TEMPORANEO A CAUSA DI CHIUSURA IMPIANTO RCM AMBIENTE. CIG: BCCB42AA68

IL RUP

Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.i. come introdotto dall' art. 1, comma 41 della L. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente procedimento;

Vista la determinazione sindacale n. 6 del 24/04/2025 ad oggetto *“Prosecuzione incarico affidato con contratto part time e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, di funzionario E.Q. con profilo di "specialista in attività amministrativa” e di posizione organizzativa di responsabile dell'area amministrativa socio assistenziale”* con la quale viene prorogato il rapporto di lavoro con l'avv.to Antonella Porcello mediante contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per 24 ore settimanali ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 di FUNZIONARIO EQ CON PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVA” con decorrenza dal 28/04/2025 in continuità con le precedenti determinate sindacali e sino al 27/04/2027;

Premesso che:

- questo Ente ha in essere il servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti urbani biodegradabili (frazione umida - CER 20.01.08) presso l'impianto della società RCM Ambiente srl;

- con nota prot. 12178 del 26/08/2026 la società RCM Ambiente S.r.l. comunicava la chiusura dell'impianto medesimo a far data dal 25 agosto 2026 e sino a nuova comunicazione, a causa di manutenzione straordinaria per rimodulazione impianto;

Considerato che la frazione organica (umido) necessita di un tempestivo allontanamento dal territorio comunale per ovvie ragioni di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale, e che l'interruzione del conferimento determinerebbe una grave situazione emergenziale;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con assoluta urgenza all'individuazione di un impianto alternativo autorizzato, nelle more della riapertura dell'impianto titolare, per un periodo stimato di un mese e per un quantitativo presunto di circa 42 tonnellate di rifiuto umido;

Considerato che trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 140.000,00 questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B ha proceduto direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto tramite richiesta di offerta da presentarsi sulla piattaforma "CUC MADONE"
<https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/E xtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=> - portale delle stazioni appaltanti dell'unione dei Comuni "Madonie" e del comune di Collesano;

Visto il preventivo pervenuto in data 27/08/2026 e acclarato al prot. n. 12344 da parte dell'operatore economico "Rubbino" srl con sede legale in Carini (PA) nella Via G. Galilei 9/11 (P.IVA 06577770826), autorizzato al trattamento dei rifiuti CER 20.01.08, che ha offerto una tariffa di conferimento pari a € 147,00 a tonnellata oltre IVA al 10%;

Ritenuto il suddetto preventivo congruo, economicamente conveniente e idoneo a soddisfare le esigenze eccezionali e temporanee dell'Ente;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 che, in caso di affidamento diretto prevede che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Richiamate, altresì:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 contenente le linee strategiche dell'amministrazione comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2026/2028 per la competenza e all'esercizio 2026 per la cassa;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 14/01/2026 con la quale sono state approvate ed assegnate, ai Responsabili di Area, le risorse finanziarie – periodo 2026/2028;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato O.E. risulta in possesso come da atti presenti in ufficio dei requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023, nonché di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché società specializzata nel settore della numerazione civica e della toponomastica comunale;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Accertata la regolarità contributiva dell'Operatore Economico giusto DURC prot. INAIL_54384710 Data richiesta 03/06/2026 Scadenza validità 01/10/2026;

Considerato che il CIG: BCCB42AA68 è stato acquisito direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

Ritenuto, per quanto espresso sopra, di affidare, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla società Rubbino s.r.l. con sede legale in Carini (PA) nella Via Galileo Galilei, 9/11 (P.IVA 06577770826) per la durata temporanea di un mese e per un quantitativo stimato di circa 42 tonnellate, il servizio di conferimento e trattamento del rifiuto umido (CER 20.01.08) procedendo contestualmente all'impegno della somma di € 6.791,40 IVA inclusa necessaria per garantire il pagamento del servizio, imputando la stessa al cap. 2780.00 “costo conferimento in

discarica” Miss. 09 Progr. 3 Tit. 1 Macr. 103 del bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA 1a L. 241/1990;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il D. Lgs 36/2023;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i Regolamenti sui controlli interni e sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità

D E T E R M I N A

- **DI APPROVARE** le premesse, quali motivazioni di fatto e di diritto che giustificano l'adozione del presente provvedimento d'urgenza.

- **DI PRENDERE ATTO** della nota prot. n. 12178/26 con cui la società RCM Ambiente ha comunicato la chiusura straordinaria del proprio impianto a far data dal 25/08/2026 e sino a data da destinarsi.

- **DI AFFIDARE** direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la durata temporanea di un mese e per un quantitativo stimato di circa 42 tonnellate, il servizio di conferimento e trattamento del rifiuto umido (CER 20.01.08) alla società Rubbino s.r.l con sede legale in Carini (PA) nella Via Galileo Galilei 9/11 (P.IVA 06577770826) alle condizioni economiche indicate nel preventivo in atti.

- **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva presunta di € 6.791,40 IVA inclusa sul capitolo al cap. 1280.00 “costo conferimento in discarica” Miss. 09 Progr. 3 Tit. 1 Macr. 103 del bilancio di previsione 2026/2028;

- **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento è da intendersi quale determinazione a contrattare specificando che:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento del servizio di conferimento e trattamento del rifiuto umido (CER 20.01.08)

- Importo: € 6.791,40 (IVA compresa);

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 6/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi

del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- **DI DARE ATTO**, infine, che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line in ottemperanza alla L. 190/2012 e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" in ossequio - alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Il Rup

Avv. Antonella Porcello

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;

-Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	27/08/2026	ANTONELLA PORCELLO
----------------------------------	------------	------------	--------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONELLA PORCELLO
------------------------------------	------------	--------------------

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1280	0	6.791,40 €	2026 - IM - 413.01	U.1.03.02.15.005 9.3.1.3	

Data di approvazione Visto Contabile 27/08/2026

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DOTT.SSA PORCELLO ANTONELLA

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.